

1500332-63.2022.8.26.0569
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS
Comarca: Boituva
Foro: Foro de Boituva
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 18/10/2022

... trago:
EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ADEQUABILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CRIMES COMETIDOS SOB EFEITO DE DROGAS - FALTA DE COMPROVAÇÃO. Presente a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, perigo gerado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Boituva
Foro de Boituva
2ª Vara
Rua Manoel dos Santos Freire, 161,18550-073 - Boituva - SP
Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500332-63.2022.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500332-63.2022.8.26.0569
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCELO LUIZ DA SILVA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

MARCELO LUIZ DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 53/56 como incurso no art. 155, § 4º, inc. I e II do Código Penal, uma vez que, no dia 04 de junho de 2022, por volta das 07h00min, no interior do asilo "Nosso Lar São Vicente de Paula", situado na Rua João Marcon, nº 405, Parque Nossa Senhora das Graças, no município e comarca de Boituva, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um) bebedouro da marca "Belliere" e 01 (uma) mesa de servir refeições (buffet), avaliados no total de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencentes ao asilo.

Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 53/56.

Decisão às fls. 57/58 pelo recebimento da denúncia e determinação da citação.

Apresentação de Defesa Prévia às fls. 66/70, a qual pugna pela instauração de incidente de processual para exame toxicológico do acusado e a consequente absolvição sumária por ausência de dolo.

Recebimento da defesa, reanálise da prisão preventiva, indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental e/ou dependência toxicológica e designação da audiência de instrução e julgamento às fls. 79/80.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas a vítima, a testemunha e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, com fixação de regime semiaberto.

Já a Defesa postulou pela consideração da confissão, afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e demais benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade está demonstrada pelo auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 11/12), pelo Auto de Avaliação (fls. 13), pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 14), pelas Fotografias (fls. 28), pelo Laudo Pericial (fls. 74/78), pelo Relatório Final (fls. 49) e pelos depoimentos colhidos.

O expert descreveu o local: "Apresentou interesse pericial o salão de festas do imóvel, o qual é destinado a uso interno e locação. Referido salão como se pode ver da imagem supra é vedado por muro de alvenaria e portão metálico, detendo este 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros de altura), porém há outros pontos de acesso onde a escalada é de cerca de 1,60 (um metro e sessenta centímetros de altura)."

Ainda, apontou os achados relevantes: "Da análise dos elementos coligidos no local foi possível constatar os seguintes vestígios materiais: a) Esfregaços indicando que o ventanista acessou o interior da edificação por aquele ponto, bem como fratura dos pinos de fixação da trava da janela de vidro no local; b) Fratura e moxa na porta da cozinha do imóvel."

Concluiu assim que "Tendo em vista todo o imóvel ser vedado do exterior este perito conclui que o furto em tese foi cometido por meio de escalada (menor porção de vedação cerca de 1,60m) e posterior rompimento de obstáculo."

Quanto à autoria, a denúncia também procede.

Em solo policial, a vítima M. A. A. do A. F. declarou que é provedora do asilo Nosso Lar São Vicente de Paula, que foi avisada de que o asilo havia sido furtado e o autor já havia sido preso, e que deveria comparecer na delegacia de polícia.

Narrou que na unidade policial ficou sabendo o que aconteceu e reconheceu os objetos furtados como sendo do asilo, os quais custariam por volta de 3.500 reais, além do prejuízo da janela quebrada, que ficaria cerca de 300 reais para arrumar, totalizando R\$ 3.800,00. Finalizou dizendo que ficou sabendo que esse mesmo indivíduo já praticou crimes contra o asilo outras vezes.

Durante a solenidade, declarou que alguém o viu pulando para fora do asilo com os objetos e que então acionaram a polícia. Que ele já havia praticado outros furtos no local e que no dia quebrou a trava da janela e ainda arrombou uma porta.

Em Delegacia, o Policial Militar César Augusto de Oliveira contou que foram acionados via COPOM pois havia uma denúncia de um furto em andamento no asilo, indo assim com seu parceiro PM de Sá no local e, na Rua Júpiter, perto do endereço da vítima, localizou o autor com os objetos furtados, o qual estava com a característica da denúncia, qual seja, estar trajando uma blusa vermelha. Afirmou que o réu estava carregando a mesa de servir refeição/buffet com rodinhas, com o bebedouro sobre ela e, ao ser questionado sobre os objetos que estavam com ele, teria confessado que havia acabado de furtar o asilo. Ato contínuo, foram até o local dos fatos para verificar se havia tido arrombamento, ao que foi constatado que a janela do refeitório estava estourada.

Em audiência, confirmou suas declarações.

Em interrogatório em sede policial, o réu confessou que realmente estava furtando o asilo, e teria feito isso por ser viciado e estar precisando usar drogas e por isso queria vender para comprar entorpecentes. Disse ser viciado, assumindo seus atos.

Em juízo, confessou a subtração, com o intuito de adquirir entorpecentes, mas negou o rompimento de obstáculo.

Pois bem.

Tendo em vista a confissão e o flagrante do réu na posse dos bens furtados, inquestionável a autoria ou materialidade do crime aqui praticado.

Diante do laudo e das informações contidas nos autos, também restaram comprovadas as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, seja pelos laudos periciais, seja pela informação da vítima, de que o réu pulou o muro e quebrou a

trava da janela, apesar da negativa do réu.

Com relação às alegações de que o réu teria praticado o crime sem dolo e sob efeito de narcóticos, verifico que não há nos autos nenhuma prova de que o réu se trataria de adicto. Ou mesmo de que estaria com sua sanidade mental comprometida quando da prática.

Neste sentido, trago:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ADEQUABILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CRIMES COMETIDOS SOB EFEITO DE DROGAS - FALTA DE COMPROVAÇÃO. Presente a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e necessidade de garantia da ordem pública, resta devidamente fundamentada a prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de impedir a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Inexistente prova da dependência química do acautelado ou de que os crimes foram cometidos sob efeito de drogas, não há que se falar em isenção de pena. (TJ-MG - HC: 10000200819381000 MG, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 30/07/2020)

Além disso, é imperioso salientar que, conforme dita o artigo 28 do Código Penal, o consumo intencional de entorpecentes antes da prática do crime não exclui a imputabilidade do autor. O mesmo se diz com relação ao dolo.

Tal entendimento é uníssono:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELO CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - CONSUMO INTENCIONAL DE ÁLCOOL E DROGAS QUE NÃO AFASTA O ELEMENTO SUBJETIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PENA, COM FULCRO NO ART. 45 DA LEI N.º 11.343/06 - DESCABIMENTO - TORPOR VOLUNTÁRIO QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas por meio da palavra firme e coerente da vítima durante toda a persecução criminal, a qual encontra conforto em outras provas dos autos; não restando demonstrado que a embriaguez do apelante e o torpor por substância entorpecente no momento do fato eram completos e acidentais, fica evidenciado o dolo na conduta, por viger no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa. 2. Para ser reconhecida a causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei n.º 11.343/2006, necessária se faz a realização de laudo pericial capaz de evidenciar a dependência química ou o alcoolismo, não bastando mera alegação do acusado de ser usuário de entorpecentes e estar embriagado na data dos fatos, mesmo porque, consumir drogas ou ingerir bebida alcoólica com alguma frequência e em doses elevadas, por si só, não isenta ninguém de pena, a menos que esteja devidamente comprovado que o indivíduo não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, e este não é o caso dos autos, pois, demonstrado que o apelante ingeriu bebida alcoólica e fez uso de narcóticos intencionalmente, atraindo a redação do art. 28, inciso II, do Código Penal, que estipula expressamente "não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos". (TJ-MT - APR: 00020503120168110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2020)

Desta forma, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Ao crime de furto qualificado, a pena varia de dois a oito anos, e multa.

Na primeira fase de fixação da pena, levando em conta os critérios informadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que, em se tratando de furto duplamente qualificado, compreendo que o arrombamento serviu para a qualificação, devendo, assim, a escalada ser considerada como circunstância judicial desfavorável justificável para exasperar a pena-base.

Não bastasse isso, o réu possui amplo histórico criminal, o que entendo ser

justificável o aumento da pena-base em 1/5, partindo-se então da pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a confissão. Contudo, por se tratar de multireincidente (autos 1505110-53.2020.8.26.0082; 1500584-80.2021.8.26.0082; 1501082-08.2021.8.26.0082; 1505072-41.2020.8.26.0082 – fls. 35-38), entendo ser justificável a majoração em 1/4 (já compensada a confissão com uma reincidência), resultando na pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento.

A quantidade da pena imposta ao réu, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal, somada à reincidência, recomenda que inicie o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, na forma da Súmula 269 STJ.

A reincidência e as circunstâncias pessoais do acusado desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com o art. 44, § 2º, do Código Penal. Também incabível o sursis.

Em juízo de detração antecipada, verifica-se que o réu está preso desde 05 de junho de 2022. Para a progressão da pena, dependeria do cumprimento de 20% dela, ou seja, 07 meses e 06 dias, já que reincidente (vide art. 112, LEP). Assim, não se vislumbra lapso temporal suficiente a fixação de regime aberto neste momento.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor da multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu MARCELO LUIZ DA SILVA a cumprir a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixada no valor mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4º, inc. I e II do Código Penal.

Fixo como indenização mínima à reparação do dano o montante de R\$ 3.500,00, conforme laudo de avaliação, posto que, mesmo recuperados, a vítima relatou que ficaram todos estragados, porque o réu os jogou pelo muro.

Não poderá recorrer em liberdade, visto que não há circunstâncias inovadoras no decreto da prisão preventiva.

Arbitro ao defensor o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA